

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

Os atos administrativos **não existem para durar indefinidamente** no ordenamento jurídico. Eles são **criados para cumprir uma finalidade e, após um determinado tempo ou evento, devem ser extintos**.

1. Formas de Extinção do Ato Administrativo

1.1. Extinção Natural

Entre as formas de extinção do ato administrativo, uma das mais **naturais** ocorre quando ele se desfaz sem necessidade de intervenção da administração pública, simplesmente porque **cumpriu seu propósito**. Essa **extinção natural** pode acontecer de duas maneiras principais: pelo **advento do termo ou pelo cumprimento dos efeitos**.

O **advento do termo** ocorre quando um **ato administrativo já nasce com um prazo determinado para sua validade**. Assim, ao atingir essa data, o ato se extingue automaticamente. Um exemplo clássico é uma autorização para porte de arma concedida por um período de dois anos.

Ao final desse prazo, o ato deixa de existir, e caso seja necessário renovar a autorização, um novo ato deve ser emitido. O mesmo acontece com uma permissão de uso de um bem público por um período definido, como três anos. **Quando esse tempo se esgota, a permissão naturalmente perde seus efeitos**.

Já o **cumprimento dos efeitos** leva à extinção do ato de uma maneira diferente, pois não há, necessariamente, um prazo fixo para que isso aconteça. O **ato se extingue quando sua finalidade é atingida**.

Um exemplo claro disso é a licença para construir. Ao ser concedida, essa licença permite a realização de uma obra, e sua validade dura enquanto a construção estiver em andamento.

Assim que a obra é concluída, a licença perde sua razão de existir e se extingue. O mesmo ocorre com uma autorização para um evento específico, como um casamento na praia. Após a realização do evento, **a autorização automaticamente deixa de ter efeito, pois cumpriu sua função**.

Essas formas de extinção demonstram que muitos atos administrativos possuem um ciclo natural de existência, sendo desfeitos sem a necessidade de qualquer interferência posterior. Seja por um prazo previamente estabelecido ou pelo atingimento da finalidade, a extinção natural ocorre como um processo esperado dentro da administração pública.

1.2. Desaparecimento

Outra forma de extinção do ato administrativo ocorre pelo **desaparecimento da coisa ou da pessoa**. Quando um **ato administrativo deixa de ter eficácia porque o objeto ao qual ele se referia não existe mais**, ocorre o **desaparecimento da coisa**, também chamado de **extinção objetiva**.

Já quando o ato **perde sua razão de ser porque a pessoa envolvida desapareceu**, tem-se o **desaparecimento da pessoa**, conhecido como extinção subjetiva.

No caso do desaparecimento da coisa, a eficácia do ato administrativo estava **vinculada a um determinado objeto que deixou de existir**. Um exemplo claro disso é o tombamento de um imóvel pelo patrimônio histórico. O tombamento não transfere a propriedade do bem para o Estado, mas impõe restrições ao proprietário, que deve preservar a estrutura original do imóvel.

No entanto, se esse imóvel for completamente destruído, como em um incêndio, a razão de ser do ato administrativo desaparece. O tombamento deixará de existir, pois **não há mais objeto sobre o qual possa incidir**.

Já no desaparecimento da pessoa, o ato administrativo perde validade porque **estava diretamente relacionado a um indivíduo que não existe mais**.

Um exemplo é a nomeação de um servidor público. Esse ato gera efeitos sobre uma pessoa específica, garantindo-lhe um cargo na administração. No entanto, se essa pessoa falece, o ato de nomeação automaticamente se extingue, pois o sujeito sobre o qual ele incidia não existe mais.

Não há necessidade de anulação ou revogação: o ato simplesmente deixa de produzir efeitos pela ausência do titular. Tanto na extinção objetiva quanto na subjetiva, a perda do objeto ou do sujeito faz com que o ato administrativo se extinga de forma automática, sem necessidade de qualquer outra providência por parte da administração pública.

1.3. Renúncia

Outra forma de extinção dos atos administrativos é a **renúncia**. Ela ocorre quando um ato administrativo concede um benefício a um particular, mas **esse beneficiário decide abrir mão do direito concedido**.

Nesse caso, a extinção acontece pela simples **desistência do interessado**, sem necessidade de qualquer intervenção da administração pública.

A renúncia se caracteriza, portanto, como a **desistência voluntária dos benefícios gerados por um ato administrativo**.

Um exemplo disso é uma autorização de uso concedida para a realização de um evento em via pública, como uma festa junina em uma rua. Se, por qualquer motivo, os organizadores do evento decidirem que não irão mais realizar a festa, podem ir até a administração pública e formalizar a renúncia da autorização, extinguindo assim o ato administrativo de maneira automática.



Importante!

Essas três formas de extinção – **extinção natural, desaparecimento e renúncia** – compartilham uma característica importante: em **nenhuma delas é necessário que a administração pública pratique um ato para extinguir o ato anterior**.

A extinção ocorre de maneira automática, seja porque o prazo ou os efeitos do ato se esgotaram naturalmente, seja porque o objeto ou o sujeito desapareceram, ou ainda porque o próprio beneficiário optou por abrir mão do direito concedido.

FORMAS DE EXTINÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO

EXTINÇÃO NATURAL:

- Advento do termo;
- Cumprimento dos efeitos.

DESAPARECIMENTO

- Da coisa/ objeto/ extinção objetiva;
- Da pessoa/ sujeito/ extinção subjetiva.

RENÚNCIA:

- Resistência, pelo administrado, dos benefícios do ato.

2. Formas de Retirada do Ato Administrativo

Além das formas automáticas de extinção dos atos administrativos, existe um conjunto de situações em que a própria administração pública pratica **um segundo ato para extinguir um ato anterior**. Essas são conhecidas como **formas de retirada do ato administrativo**.

Nesse processo, há uma linha do tempo em que, primeiramente, a administração pública edita um ato administrativo. Em um momento posterior, percebe-se a necessidade de extinguir esse ato, e então **um novo ato é praticado para retirá-lo do ordenamento jurídico**.

Isso ocorre, por exemplo, na **anulação**. Inicialmente, um ato administrativo é editado e, mais tarde, a **administração percebe que ele é ilegal**.

Para corrigir esse erro, **um segundo ato é praticado, com a finalidade de anular o primeiro**. Assim, a anulação é um ato administrativo que tem por objetivo extinguir outro ato que contém ilegalidade.

O mesmo princípio se aplica à **revogação, à cassação, à caducidade e à contraposição**, pois em todas essas formas de retirada a **administração pública intervém para extinguir um ato anterior**.

2.1. Revogação e Anulação

Entre essas formas, a anulação e a revogação são as mais cobradas em provas de concurso público. A **revogação**, especificamente, ocorre quando a **administração pública extingue um ato administrativo que é perfeitamente legal, mas que, por alguma razão, tornou-se inconveniente ou inoportuno**.

Um ato inconveniente é aquele que, embora válido, não atende mais aos interesses da administração. Já um ato considerado inoportuno pode até ser vantajoso em determinados contextos, mas não naquele momento específico.

Assim, a revogação se dá quando a administração entende que **um ato, apesar de estar dentro da legalidade, não serve mais ao interesse público e, por isso, decide extingui-lo**.

A revogação e a anulação são formas distintas de retirada de um ato administrativo, e a principal diferença entre elas está na legalidade do ato que será extinto.

Enquanto a revogação extingue um ato que é legal, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno para o interesse público, a **anulação** ocorre quando o **ato é ilegal**, ou seja, quando ele foi **praticado em desacordo com a lei**. Essa distinção fundamental é essencial para a compreensão das duas figuras.

Outro ponto importante é quem tem o poder de praticar cada uma dessas formas de retirada. No caso da **revogação**, **apenas a administração pública pode revogar um ato administrativo, e essa competência é restrita ao próprio órgão ou poder que editou o ato.**

Se um ato foi praticado pelo Executivo, somente o Executivo pode revogá-lo; se foi praticado pelo Legislativo ou pelo Judiciário no exercício de suas funções atípicas, somente esses poderes podem promover a revogação.



Perigo!

No entanto, **o Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, não pode revogar atos administrativos de outros poderes.**

A **anulação, por outro lado, pode ser realizada tanto pela administração pública quanto pelo poder judiciário.** Isso ocorre porque, diferentemente da revogação, que é uma decisão discricionária da administração, a anulação é um dever, uma exigência legal quando um ato administrativo é considerado ilegal.

O judiciário, quando provocado, pode anular um ato administrativo, exercendo o controle de legalidade, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto na Constituição Federal. Esse princípio garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Judiciário.

Outra distinção relevante entre a revogação e a anulação diz respeito ao caráter da decisão. A **revogação é um ato discricionário**, ou seja, a administração pode decidir revogar ou não um ato, com base em sua conveniência e oportunidade.

Já a **anulação é um ato vinculado**, o que significa que, uma vez constatada a ilegalidade de um ato administrativo, a administração pública tem o dever de anulá-lo, a menos que o vício seja sanável. Se o erro for passível de convalidação, ou seja, se houver uma forma legal de corrigir o problema sem necessidade de anular o ato, a administração pode optar por essa solução em vez da anulação.

A **anulação** de um ato administrativo deve obedecer a um **prazo específico, conhecido como prazo decadencial**. De acordo com a Lei 9.784/99, a administração pública tem **até cinco anos, a partir da prática do ato, para anulá-lo**. No entanto, há exceções importantes a essa regra que permitem a anulação a qualquer tempo.

Uma dessas exceções ocorre quando há **má-fé do beneficiário do ato administrativo**. Isso acontece quando a pessoa que obteve o benefício agiu de forma fraudulenta, manipulando documentos ou informações para obter uma vantagem indevida.

Por exemplo, se alguém apresenta documentos falsificados para comprovar a existência de um vínculo previdenciário inexistente e, com isso, consegue uma pensão por morte, essa concessão foi obtida de maneira ilícita. Nesse caso, a administração pública pode anular o ato a qualquer momento, independentemente do prazo de cinco anos.

Outra exceção ocorre quando o ato administrativo não é apenas ilegal, mas também **inconstitucional**. Se um ato fere diretamente a Constituição Federal, ele pode ser anulado a qualquer tempo, pois não há prazo decadencial para corrigir uma afronta constitucional.

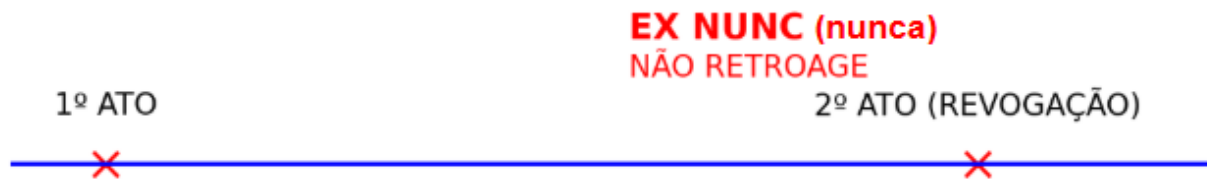
A inconstitucionalidade do ato significa que ele viola princípios ou normas fundamentais da Constituição, tornando sua anulação necessária independentemente do tempo decorrido desde sua edição.

Portanto, a regra geral é que a administração pública deve anular atos ilegais dentro do prazo de cinco anos. No entanto, nos casos de má-fé do beneficiário ou de inconstitucionalidade do ato, essa limitação temporal não se aplica, permitindo a anulação a qualquer tempo para garantir a correção de irregularidades graves no ordenamento

jurídico.

A revogação e a anulação possuem efeitos distintos no ordenamento jurídico, e essa diferença tem impacto direto na forma como cada uma extingue o ato administrativo. Enquanto a **revogação produz efeitos apenas a partir do momento em que é realizada, sem afetar o passado, a anulação tem efeito retroativo, apagando tanto os efeitos futuros quanto os já produzidos pelo ato anulado.**

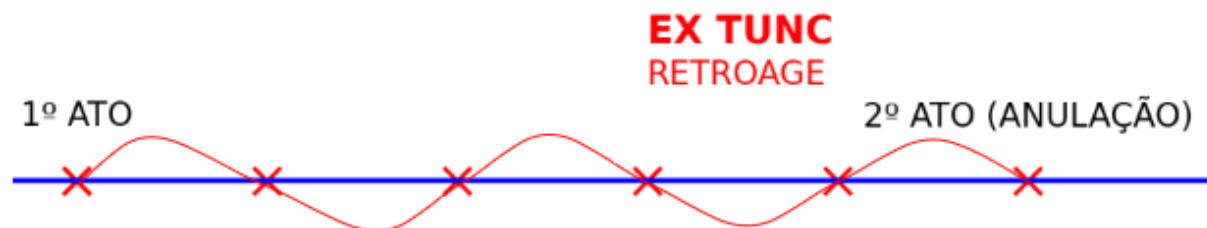
A **revogação segue o princípio do efeito ex-nunc**, o que significa que ela **nunca retroage**. Quando a administração pública revoga um ato, todos os efeitos gerados antes da revogação continuam válidos.



O que muda é que, a partir da revogação, esse ato deixa de produzir efeitos no futuro. Isso acontece porque o ato revogado era legal, mas se tornou inconveniente ou inoportuno, e a administração decide que ele não deve mais existir dali em diante.

Por outro lado, a **anulação segue o princípio do efeito ex-tunc**, o que significa que ela tem **efeitos retroativos**. Isso quer dizer que, além de impedir que o ato continue produzindo efeitos no futuro, a anulação também apaga todos os efeitos que ele já havia gerado no passado.

Isso ocorre porque a anulação recai sobre atos administrativos que nasceram ilegais. Como a ilegalidade está presente desde a origem do ato, todos os seus efeitos são considerados nulos, como se ele nunca tivesse existido.



Tome nota!

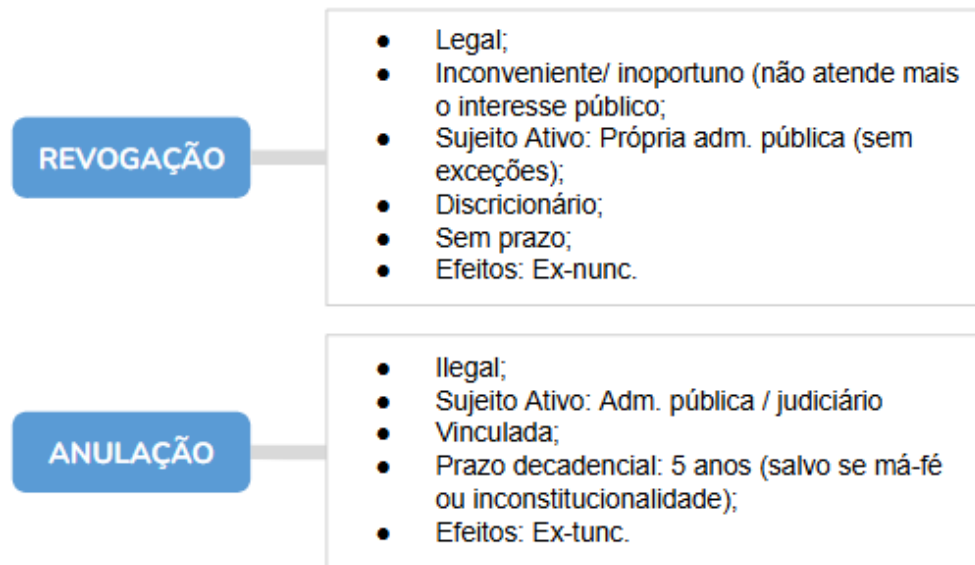
Para diferenciar essas duas situações em uma prova, um macete simples é lembrar que ex-

nunc "**nunca**" retroage, ou seja, a **revogação mantém os efeitos passados e apenas impede novos efeitos no futuro.**

Já **ex-tunc** é o oposto, significando que a **anulação apaga tudo, tanto os efeitos passados quanto os futuros.**

Além disso, **para que um ato administrativo seja anulado, a ilegalidade precisa ser originária**, ou seja, o ato deve ter **nascido ilegal**. Se um ato era inicialmente legal, mas depois se tornou inadequado ou problemático, ele não pode ser anulado, apenas revogado.

Essa distinção é fundamental porque, no direito administrativo, de atos ilegais não se originam direitos, o que justifica a necessidade de apagar completamente seus efeitos.



2.2. Atos Irrevogáveis

Nem todos os atos administrativos podem ser revogados. Existem situações em que a revogação é inviável, pois o ato já cumpriu sua finalidade ou porque a própria natureza do ato impede sua revogação. A doutrina aponta diversas hipóteses, mas algumas são especialmente cobradas em provas de concurso.

Uma dessas situações ocorre com os **atos consumados**. Esses são os atos administrativos que já exauriram todos os seus efeitos no mundo jurídico, sem possibilidade de produzirem novos efeitos no futuro.

Como a revogação tem efeito ex-nunc, ou seja, não retroage, não faria sentido revogar um ato que já não tem mais nenhum efeito a produzir. Um exemplo disso é a concessão de férias a um servidor público. Suponha que o ato de concessão de férias foi publicado em janeiro e que o período de gozo das férias ocorreu entre 5 de janeiro e 4 de fevereiro.

No dia 5 de fevereiro, quando o servidor retorna ao trabalho, o ato já cumpriu integralmente sua finalidade. Se a administração tentasse revogá-lo nesse momento, não haveria nenhum efeito prático, pois a revogação não apaga os efeitos passados, apenas impede que o ato continue produzindo efeitos no futuro, o que, nesse caso, não ocorre mais.

Outro caso de atos que não podem ser revogados são os atos administrativos **vinculados**. A revogação é uma decisão baseada no mérito do ato administrativo, ou seja, ocorre quando a administração considera que o ato se tornou inoportuno ou inconveniente.

No entanto, os atos vinculados são aqueles que a administração é obrigada a praticar, sem margem de discricionariedade, pois seguem estritamente a lei. Como a revogação exige uma análise de mérito, não há como revogar um ato que não foi editado por conveniência da administração, mas sim por imposição legal.

Apesar disso, há uma exceção importante para a regra da irrevogabilidade dos atos vinculados: a licença para construir. A jurisprudência apresenta duas posições sobre esse tema. Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a licença para construir pode ser revogada apenas antes do início da obra, pois, nesse momento, o particular ainda não sofreu prejuízos.

Como consequência, o STF entende que, nesse caso, a revogação pode ocorrer sem necessidade de indenização. Já o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota um posicionamento mais abrangente, permitindo a revogação da licença mesmo depois do início da obra, mas, nesse caso, com a obrigação de indenizar o particular pelos prejuízos causados.

Além dos atos consumados e dos atos vinculados, há outras categorias de atos administrativos que não podem ser revogados. Como os atos enunciativos, os atos que geram direito adquirido e os atos integrantes de um procedimento administrativo.

Os **atos enunciativos** são aqueles que apenas declaram uma realidade preexistente, sem manifestar a vontade concreta do Estado. Eles não criam, modificam ou extinguem direitos, apenas certificam fatos ou emitem opiniões técnicas.

Como esses atos não resultam de uma escolha discricionária da administração pública, não há o que ser revogado. Exemplos de atos enunciativos incluem certidões, atestados e pareceres técnicos.

Outra categoria de atos irrevogáveis é aquela que envolve atos administrativos que geram **direito adquirido**. O princípio da segurança jurídica impede que a administração revogue um ato que já consolidou um direito na esfera de um particular. Isso ocorre porque a revogação tem efeito ex-nunc, ou seja, ela não pode retroagir e apagar direitos já adquiridos.

Assim, uma vez que um ato administrativo concedeu um direito que foi plenamente incorporado ao patrimônio jurídico de alguém, ele não pode mais ser retirado por mera conveniência da administração.

Por fim, também são irrevogáveis os **atos integrantes de um procedimento administrativo**. Em um procedimento administrativo, os atos são praticados em uma sequência lógica e ordenada, onde cada ato subsequente confirma a conveniência e a legalidade dos atos anteriores.

Por isso, a doutrina entende que, à medida que novos atos são praticados dentro do procedimento, ocorre uma espécie de preclusão, impedindo que a administração volte atrás e revogue os atos já praticados. Isso garante a estabilidade e a previsibilidade do processo administrativo.



2.3. Desfazimento do Ato Administrativo

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento sobre a **devolução de valores pagos indevidamente a servidores públicos**, estabelecendo critérios claros para definir quando há necessidade de restituição e quando essa devolução não é exigida. Essa decisão tornou-se tema de repercussão geral e tem sido amplamente aplicada pela administração pública.

REPERCUSSÃO GERAL - STJ

*"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, **comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.**" (REsp 1.769.306-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 10/03/2021. (Tema 1009)*

A regra geral determina que **pagamentos indevidos feitos ao servidor público por erro administrativo devem ser devolvidos**. Esse erro pode ser um **erro de cálculo ou um erro operacional**, independentemente de ter sido cometido pela administração sem envolvimento do servidor.

Ou seja, mesmo que o servidor não tenha contribuído para o erro, se o pagamento a mais decorreu de um simples equívoco na folha de pagamento ou em outro procedimento administrativo, ele deverá restituir os valores recebidos indevidamente.

Entretanto, existem duas exceções em que o servidor **não precisa devolver os valores recebidos** indevidamente. A primeira ocorre quando o **pagamento indevido resulta de uma interpretação errônea ou equivocada da lei por parte da própria administração pública**.

Nessa situação, como o erro não foi apenas um problema de cálculo ou processamento, mas sim um equívoco na aplicação da legislação, a jurisprudência entende que não é justo exigir a devolução do servidor.

A segunda hipótese em que **não há devolução ocorre quando o servidor comprova que agiu com boa-fé subjetiva**. Nesse caso, ele deve demonstrar que não era possível perceber que o pagamento estava sendo feito de forma indevida. Um detalhe interessante é que, nesse contexto, a boa-fé precisa ser provada pelo servidor, o que contraria a regra geral do direito de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

No entanto, a jurisprudência do STJ exige que o servidor apresente elementos que demonstrem sua impossibilidade de identificar o erro no pagamento.

Resumindo, a devolução ocorre quando há erro administrativo, seja de cálculo ou operacional. Por outro lado, não há devolução quando o erro decorre de uma interpretação equivocada da lei pela própria administração ou quando o servidor prova que agiu de boa-fé e que não tinha como perceber que o pagamento era indevido.

Esse entendimento é fundamental para orientar tanto a administração pública quanto os servidores em relação a possíveis correções de remunerações pagas a maior.

2.4. Cassação

A **cassação** é mais uma forma de retirada de um ato administrativo, assim como a anulação e a revogação. No entanto, sua principal característica é que a cassação **ocorre quando um ato administrativo, que inicialmente era legal, torna-se ilegal devido a uma mudança fática causada pelo próprio beneficiário do ato**.

Ou seja, diferente da anulação, que ocorre quando o ato já nasceu ilegal, na cassação a ilegalidade surge posteriormente, por culpa do particular.

A cassação ocorre porque **houve uma alteração na situação de fato que permitia a existência do ato**. Essa mudança é de responsabilidade do beneficiário, e, por isso, a administração pública deve retirar o ato anteriormente concedido.

Um exemplo clássico de cassação ocorre quando um estabelecimento comercial recebe uma licença de funcionamento para uma determinada atividade, mas depois passa a exercer uma atividade diferente, tornando a licença ilegal. Suponha que um empresário construa um hotel e obtenha a devida licença para sua operação.

No entanto, por dificuldades financeiras, ele decide transformar o hotel em um bordel sem alterar a documentação da empresa. Como a licença concedida foi para um hotel e não para um bordel, essa mudança descaracteriza o ato original, tornando-o incompatível com as exigências legais.

Quando a administração pública percebe essa alteração, ela pode cassá-lo, pois a licença já não atende mais aos requisitos legais.

Outro exemplo de cassação ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A CNH é uma licença concedida ao motorista para dirigir veículos, desde que ele respeite as normas de trânsito.

No entanto, se o condutor acumular um número excessivo de infrações, atingindo o limite de pontos estabelecido por lei, ele perde o direito de dirigir e sua CNH é cassada. Nesse caso, a licença foi concedida de forma legal, mas, devido ao descumprimento das regras de trânsito pelo próprio motorista, ela se tornou ilegal.

Portanto, a cassação ocorre sempre que o beneficiário do ato altera as condições fáticas que garantiam a legalidade do ato original, tornando-o incompatível com as normas que o fundamentaram. Esse mecanismo garante que a administração pública possa retirar autorizações e permissões quando há um descumprimento das condições que justificaram sua concessão.

2.5. Caducidade

A **caducidade** é uma forma de retirada do ato administrativo que ocorre quando há uma ilegalidade superveniente, assim como na cassação.



Fique ligado!

No entanto, há uma diferença fundamental entre as duas: enquanto a **cassação ocorre por uma mudança fática causada pelo beneficiário do ato**, a **caducidade ocorre por uma mudança jurídica, ou seja, pela alteração da legislação que fundamentava o ato administrativo**.

Na caducidade, **o ato administrativo foi editado de forma legal, mas uma nova lei entra em vigor e torna ilegal uma situação que antes era permitida**. Não há nenhuma mudança na realidade dos fatos, mas a nova legislação passa a proibir aquilo que antes era permitido, tornando necessária a extinção do ato administrativo.

Vamos supor um exemplo claro de caducidade, imagine a concessão de uma autorização de uso para a instalação de um circo em terreno público.

Inicialmente, o responsável pelo circo solicita a autorização à administração municipal, que concede o uso do espaço por um período determinado, como 90 dias. No momento da concessão, a legislação municipal permitia esse tipo de uso.

No entanto, passados alguns dias, uma nova lei municipal entra em vigor proibindo a instalação de circos em terrenos públicos. O fato em si não mudou—o circo continua instalado no mesmo local—, mas a alteração na legislação torna aquela situação ilegal. Assim, a administração deve extinguir o ato de autorização com base na caducidade.

Dessa forma, a caducidade ocorre quando uma mudança na lei transforma um ato antes permitido em algo proibido, exigindo sua extinção sem que o beneficiário tenha causado qualquer alteração nos fatos. Esse mecanismo garante que os atos administrativos estejam sempre alinhados à legislação vigente, impedindo que situações que se tornaram ilegais permaneçam em vigor.

2.6. Contraposição

A **contraposição** é uma forma de **extinção de ato administrativo que ocorre de maneira indireta, como um efeito reflexo da prática de um segundo ato**.

Diferente da anulação, revogação, cassação ou caducidade, onde a extinção do ato é a finalidade principal do segundo ato, na contraposição o objetivo do segundo ato é outro, mas ele acaba extinguindo o primeiro ato como consequência.

O exemplo clássico de contraposição é a nomeação e exoneração de um servidor público. O primeiro ato é a nomeação, que cria o vínculo do servidor com a administração pública.

Mais tarde, ocorre a exoneração, que tem como finalidade romper esse vínculo. O objetivo principal da exoneração não é extinguir a nomeação, mas sim desligar o servidor do cargo. No entanto, como efeito indireto, a exoneração faz com que a nomeação perca sua razão de existir, pois o servidor não ocupa mais o cargo.

Assim, na contraposição, um ato administrativo não é diretamente revogado ou anulado, mas sim extinto como consequência natural da existência de um novo ato que, por sua própria natureza, é incompatível com o anterior.

Esse mecanismo demonstra que, no direito administrativo, os atos podem ser retirados do ordenamento jurídico não apenas por decisão expressa da administração, mas também por meio da incompatibilidade prática entre atos subsequentes.

Resumo

Formas de Extinção do Ato Administrativo:

Extinção Natural:

- Ocorre quando o ato cumpre sua finalidade e deixa de existir.
- Tipos:
 - Advento do termo → O ato tem prazo determinado e se extingue automaticamente (exemplo: licença para dirigir).
 - Cumprimento dos efeitos → O ato atinge seu objetivo e perde razão de existir (exemplo: licença para construir).

Desaparecimento do Objeto ou do Sujeito:

- Ocorre quando o ato administrativo perde sua razão de ser porque o objeto ou o sujeito deixam de existir.
- Tipos:
 - Desaparecimento da coisa (extinção objetiva) → Exemplo: tombamento de um imóvel que foi completamente destruído.
 - Desaparecimento da pessoa (extinção subjetiva) → Exemplo: nomeação de servidor público que falece.

Renúncia:

- Ocorre quando o particular abre mão dos efeitos de um ato administrativo que lhe beneficia.

Formas de Retirada do Ato Administrativo

Exigem a prática de um segundo ato para extinguir o primeiro.

Revogação:

- Inconveniência ou inoportunidade.
- Quem pode praticar: Apenas a administração pública.
- Efeitos: Ex-nunc (só impede efeitos futuros, sem retroagir).
- Obrigatoriedade: Discricionária, a administração revoga se quiser.
- Prazo: Sem prazo.
- Atos que Não Podem Ser Revogados:
 - Atos consumados → Já produziram todos os seus efeitos (exemplo: concessão de férias).
 - Atos vinculados → A administração não tem discricionariedade sobre eles.
 - Exceção: Licença para construir pode ser revogada:
 - Antes do início da obra → Sem indenização.
 - Após o início da obra → Com indenização.
 - Atos enunciativos → Apenas certificam ou atestam uma situação (exemplo: pareceres e certidões).
 - Atos que geram direito adquirido → Respeito à segurança jurídica.
 - Atos integrantes de um procedimento → Uma vez que um procedimento avança, a revogação dos atos anteriores fica inviável.

Anulação:

- legalidade do ato
- Quem pode praticar: Administração ou Poder Judiciário.
- Efeitos: Ex-tunc (retroage, anulando efeitos passados e futuros).
- Obrigatoriedade: Obrigatória, pois atos ilegais devem ser anulados.
- Prazo: 5 anos, salvo má-fé ou inconstitucionalidade.

Cassação:

- O ato se tornou ilegal por culpa do beneficiário.
- CNH cassada por excesso de pontos.

Caducidade:

- O ato se tornou ilegal porque a lei mudou.
- Circo instalado com autorização que foi proibida por nova legislação.

Contraposição:

- O primeiro ato é extinto por efeito reflexo de um segundo ato.
- Nomeação de servidor que é extinta pela exoneração.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
